

감사결과 처분요구서

【제 목】 @@화물차고지 일할계산 이용료 징수 근거 보완 필요

【부 서 명】 %%%%팀 ☆☆·@@☎☎ 화물차고지관리소

【신분상 조치】 -

【행정상 조치】 통보

【내 용】

1. 업무개요

%%%%%%%%팀은 영업수입 등 시설 행정업무 지도감독의 업무를 포함한 체육시설 및 공공시설의 전반적인 관리 운영을 총괄하고,

☆☆·@@☎☎화물차고지관리소(이하 '관리소'라 한다)는 소관 시설의 전반적인 관리 및 운영하며, 수입금 관리, 시설 사용, 이용, 임대, 기타 부대사업 허가에 관한 사항 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「광주광역시 화물자동차 공영차고지 관리 및 운영 조례」(이하 '조례'라 한다) 제16조제2항에 따라 수탁자는 위탁재산의 관리에 있어서 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하고

조례 제4조에 따라 이용료는 <표 1>과 같고 이용자는 신청서 제출과 동시에 이용료를 납부하여야 하며, 제5조에 따라 국가나 지방자치단체가 주관하는 행사 등에 대해서만 이용료를 감면할 수 있다.

〈표 1〉 화물자동차 공영차고지 이용요금

구분		금액(부가세 포함)	비고(부가세 제외)
월정액	승용차 및 1.5톤 미만 화물자동차	20,000원/월	18,181원/월
	1.5톤 이상 화물자동차	55,000원/월	50,000원/월
일정액	승용차 및 1.5톤 미만 화물자동차	6,000원/일	
	1.5톤 이상 화물자동차	10,000원/일	

그리고 같은 조례 제22조에 따라 공영차고지 운영 위탁에 관하여 이 조례에서 정하지 아니한 사항은 위·수탁협약서에 따르게 되어 있으며, 「☆☆·@@ 화물자동차 공영차고지 위·수탁 운영 협약서」(이하 '협약서'라 한다) 제9조에 따라 수탁자는 관계법령 및 조례가 정하는 바에 따라 주차요금을 징수하여야 하며, 주차요금에 관하여 위탁자가 따로 정할 때에는 이에 따르게 되어 있고,

「☆☆·@@ 화물자동차 공영차고지 관리 및 운영 규정」 제7조에 따라 이용료는 화물 공영차고지 조례 요금으로 하도록 되어있으며, 조례 제6조에 따라 이용 허가를 받은 자가 취소원을 제출한 경우¹⁾ 등에 대하여는 이용료를 반환할 수 있다.

따라서 관리소는 차고지 이용 차량에 대하여 조례에 따라 정해진 이용요금을 부과하여야 하고, 반환 사유 발생 시 위약금을 포함하여 반환기준에 따라 이용요금을 반환하여야 하고, 제규정 등에 정하지 않은 사항은 위탁자와 협의하여 별도로 정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 관리소는 최근 3년간 월 정기 주차권에 대한 월정액 이용요금을 부과하면서 '1개월 이상 이용 신청기간 중 월단위 미만 일수²⁾'(이하 '1개월 미만 이용기간'이라 한다)에 대하여 조례에 따라 이용요금을 월정액

1) 위약금과 사용대금을 제외한 나머지 금액(위약금은 총 계약금액의 10퍼센트, 사용대금은 일할 계산)

2) 이용 신청기간이 이용 개시일로부터 1개월 단위 산정 후 1개월에 미달하는 잔여 이용 신청일수가 있는 신청건(예시 2024. 1. 15. ~ 3. 31. / 2개월 17일)

또는 일정액, 시간단위 요금을 부과하고, 월정액으로 부과하는 경우 반환규정에 따른 미사용 일수에 대한 이용요금 반환을 안내하고, 조례에 정하지 않은 사항은 위탁자와 협의 등을 통해 따로 정한 후 부과하여야 함에도

1개월 미만 이용기간에 대하여 협약서, 위탁자가 따로 정하는 등의 내부방침 등이 없이 반환규정의 일할계산 방식을 적용하여 <표 2>와 같이 이용요금을 부과하였고, 앞으로 이에 대한 징수 근거를 보완하여 이용요금 징수에 대한 적정성을 확보할 필요가 있다.

< 표 2 > 1개월 미만 이용기간이 포함된 월정액 이용요금 부과 현황

(단위 : 건, 천원)

구분	2022년		2023년		2024년(11월)		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
월정액 일할계산 방식	84	24,004	65	17,193	18	3,855	

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

【관련자 의견 및 검토결과】 “의견없음”

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(%%%%팀 ☆☆・@@~~화물차고지관리소~~)은

관련 조례, 협약서 등에 따라 적정하게 이용요금이 부과될 수 있도록 월정액 일할계산 방식 이용요금에 대한 근거 보완 방안을 마련하시기 바랍니다. (행정상 통보)